



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002256

Tocache, 18 JUL 2024

VISTO, el expediente contiene: Resolución N° 05 del Juzgado Mixto – Sede Tocache de fecha 14.03.2018, corresponde a la sentencia; Resolución N° 12 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres de fecha 13.05.2019; Resolución N° 19 de fecha 10.11.2023 que resuelve nula la RJ N° 000316-2021-GRSM-DRE/DO-OO.UE.303 y requiere que se efectúe la liquidación, en cumplimiento a la sentencia de vista; Resolución Directoral Regional N° 0496-2024-GRSM/DRE, de fecha 22.02.2024; Nota Informativa N° 028-2024-GRSM/DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 01.04.2024; Memorando N° 0437-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 03.04.2024 (SIGI 016-2024068934); Informe escalafonario N° 00363-2024-UGELT de fecha 24.04.2024; Boleta de remuneraciones: de diciembre de 2010; Resolución Directoral UGEL N° 000777-2011 de fecha 24.05.2011, que otorga el monto S/ 132.38 soles, por el concepto de subsidio por luto, CARTA N° 106-2024-TCC de fecha 09.07.2024, NOTA DE COORDINACION N° 321-2024-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH de fecha 11.07.2024 que remite la liquidación judicial, que deriva los expedientes para la autorización de proyección de resolución y Memorando N° 1157-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 11.07.2024 que autoriza la proyección de resolución; que reconoce el pago por el concepto de Subsidio por luto a favor de **VIOLETA MARIBEL FERNANDEZ BECERRA con DNI N° 01079548**, en un total de sesenta y seis (66) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002256

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 000316-2021-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 04 de agosto de 2021, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 05 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 12 (sentencia de vista) de fecha 13 de mayo del 2019, recaído en el expediente judicial N° 00226-2016-0-2209-JM-CI-01, a favor de **VIOLETA MARIBEL FERNANDEZ BECERRA**, por concepto de subsidio por luto, el **19.12.2010**; calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 164.22**.

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0496-2024-GRSM/DRE de fecha 22 de febrero del 2024, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000316-2021-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 04 de agosto de 2021, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 164.22** soles a favor de **VIOLETA MARIBEL FERNANDEZ BECERRA**, docente nombrada, por el concepto de subsidio por luto, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b), en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 19 de fecha 10 de noviembre del 2023, recaído en el expediente judicial N° 00226-2016-0-2209-JM-CI-01; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo Noveno considerando de la Resolución Judicial N° 19 de fecha 10 de noviembre del 2023, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando la gratificación percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000316-2021-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 04 de agosto de 2021.



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002256

Que, de acuerdo al informe escalafonario N° 00363-2024 de la UGEL Tocache, de fecha 24 de abril del 2024 de **VIOLETA MARIBEL FERNANDEZ BECERRA**, profesora nombrada, está en actividad en la jurisdicción de la UGEL Tocache, se tiene que mediante Resolución Directoral UGEL N° 000777-2011 de fecha 24.05.2011, numeral 2, que otorga el monto S/ 132.38 soles, por el fallecimiento de su madre, de doña **VIOLETA MARIBEL FERNANDEZ BECERRA**.

Que, con Memorando N° 0437-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 03 de abril del 2024 la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, elabora la Liquidación Judicial por concepto de subsidio por luto a favor de doña **VIOLETA MARIBEL FERNANDEZ BECERRA**, en cumplimiento del mandato judicial contenida en la Resolución N° 05 (sentencia) de fecha 14 de marzo del 2018 suscrito por el Juzgado Mixto de Tocache, confirmada mediante Resolución N° 12 (sentencia de vista) de fecha 12 de mayo de 2019 suscrita por la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí, consentida y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 19 de fecha 10 de noviembre del 2023 por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° **00226-2016-2209-JM-CI-01**, se calculó en base a la remuneración total que percibió en el mes de diciembre del 2010, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución reconociendo la suma **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 36/100 SOLES (S/ 2,567.36)**, como crédito devengado, de acuerdo al siguiente detalle:

REMUNERACION PERMANENTE PAGADA (*)			
Concepto	Cant. de Remun. (A)	Rem. Perm. (B)	Monto = (A * B) C
Subsidio x Luto y gasto de sepelio	2	66.19	132.38
Gratificación 20 años			
Gratificación 25 años			
Gratificación 30 años			
Total			132.38

REMUNERACION INTEGRAL		REINTEGRO
Rem. Integral mensual (D)	Bonificación Total E = (A * D)	Monto (E - C)
1,349.87	2,699.74	2,567.36
	2,699.74	2,567.36

(*) Resolución Directoral UGEL N° 000777-2011 de fecha 24.05.2011

FECHA: 09/07/2024

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3360-2023-GRSM/DRESM de fecha 13 de noviembre de 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de doña **VIOLETA MARIBEL FERNANDEZ BECERRA**, con DNI N° **01079548**, profesora nombrada, está en actividad en la jurisdicción de la UGEL Tocache, por el concepto de **Subsidio por Luto**, el 19 de diciembre del 2010, calculado



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002256

sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 52° de la Ley 24029 y su modificatoria por la Ley 25212, reconociendo la suma de **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 36/100 SOLES (S/ 2,567.36)**, que resulta de multiplicar su remuneración total integra por dos (02) remuneración, en cumplimiento a la Resolución N° 05 (sentencia) de fecha 14 de marzo de 2018 y Resolución N° 19 de fecha 10 de noviembre del 2023, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° 00226-2016-2209-JM-CI-01, de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para

su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través

de la Oficina de Secretaria General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. Roni Coral Vargas

DIRECTOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH